Rendición de Cuentas y Reparación

PrioritarIA

EIA - Anexo de rendición de cuentas, reclamaciones y reparación

Índice

1. Canal de reclamación **3**
2. Revisión humana y plazos de respuesta **3**
3. Formas de reparación **4**
4. Responsabilidad y rendición de cuentas **4**
5. Seguimiento de las reclamaciones **4**
Referencias **6**

1. Canal de reclamación

Como PrioritarIA ordena solicitudes de ayudas sociales según su nivel de urgencia, un error puede hacer que una familia tarde más en recibir una ayuda que realmente necesita. Por ello, cualquier solicitante, o su representante, podrá reclamar cuando considere que el nivel de prioridad asignado no refleja su situación.

Se podrá reclamar por datos erróneos o desactualizados (por ejemplo, ingresos que ya han cambiado), documentación que no se ha tenido en cuenta, posibles diferencias injustas entre colectivos, retrasos o cambios de prioridad que no estén suficientemente justificados. También se podrá pedir una explicación individual sin tener que presentar una reclamación [1].

Para que el acceso a este mecanismo no dependa de las competencias digitales, se utilizarán los mismos tres canales que para solicitar las ayudas: formulario en la plataforma con la opción «Solicitar revisión por un trabajador social», atención telefónica asistida y atención presencial en Servicios Sociales. En los tres casos la reclamación tendrá el mismo valor y se registrará con un número de seguimiento.

Se guardará la fecha, el programa de ayudas afectado, el motivo de la reclamación, los documentos aportados y el estado de su tramitación. El ciudadano podrá consultar el estado de su reclamación y recibirá una respuesta comprensible.

2. Revisión humana y plazos de respuesta

Todas las reclamaciones serán revisadas por una persona del ayuntamiento [2] [3], que no puede ser la misma que firmó la resolución reclamada. El trabajador social comprobará los datos utilizados, el desglose de la puntuación y las circunstancias del expediente. Si encuentra un error, podrá proponer una corrección de la prioridad, dejando constancia del motivo y sin modificar la puntuación original que había generado el modelo. De acuerdo con las reglas del proyecto, toda modificación manual requiere una segunda firma de otra persona [2].

Para gestionar muchas reclamaciones, el sistema podrá organizarlas por tipo de incidencia y urgencia, pero no resolverlas automáticamente [4]. Así, los casos que impliquen un posible perjuicio grave se atenderán antes, mientras que cada persona mantendrá su derecho a una revisión individual. Si se identifica riesgo vital o sanitario, el expediente se deriva ese mismo día al protocolo de emergencias y no continúa en la cola ordinaria [2].

Proponemos como plazos orientativos:

- **Confirmación de recepción:** máximo 48 horas.
- **Primera revisión:** máximo 5 días laborables.
- **Resolución de la reclamación:** objetivo de 15 días laborables.

Estos plazos son objetivos internos para el funcionamiento de PrioritarIA, no sustituyen los plazos legales del procedimiento administrativo que corresponda [5]. Cuando no sea posible resolver dentro del plazo previsto, se comunicará el motivo al solicitante.

3. Formas de reparación

Dependiendo del error detectado y de sus consecuencias, proponemos cuatro tipos de medidas:

- **Reversión:** si la puntuación o la posición de una solicitud son incorrectas, se recalculan con los datos verificados y se corrige la prioridad en la cola del programa. Si ya existe una resolución administrativa, se tramita su revisión por la vía que corresponda.
- **Compensación:** si una persona sufrió un retraso injusto, se atenderá su expediente con prioridad y, cuando la normativa de la ayuda lo permita, se reconocerán los efectos desde la fecha que corresponda. Si hay daños, no se deja a la familia la carga de iniciar y demostrarlo todo: cuando el error del sistema o de la tramitación está acreditado, el ayuntamiento inicia de oficio, en la medida en que la ley lo permita, el procedimiento de responsabilidad patrimonial [6] para valorar una compensación económica. No se promete un pago automático, porque la cuantía depende del daño real de cada caso.
- **Corrección:** se rectifican los datos incorrectos y se comprueba si también afectaron a otras solicitudes. Esto es importante porque PrioritarIA reutiliza el mismo perfil de vulnerabilidad en distintos programas municipales [7].
- **Prevención:** se analizan los errores que se repiten, se revisan los criterios y se realizan auditorías. Si aparece un sesgo sistemático, se detiene el reajuste del modelo y se estudia volver a la última versión validada, tal como se propone en la tabla de riesgos [7].

Por ejemplo, si una familia solicita una beca de comedor y el sistema sigue utilizando unos ingresos anteriores a una situación de desempleo, el trabajador social revisará el expediente, actualizará los datos y recalculará la prioridad. Además, se comprobará si ese dato estaba afectando a otras ayudas solicitadas por la misma familia.

Si el error se descubre meses después.

Puede pasar que una familia que debía tener prioridad no reciba una vivienda por un error que se detecte tres meses más tarde. La revisión pura no siempre es posible, porque el recurso puede estar ya adjudicado. El procedimiento, que fija para cada programa el órgano que aprueba el baremo, es el siguiente:

1. Se recalcula el expediente con los datos verificados, se notifica a la familia y se tramita con prioridad máxima en la cola del programa.
2. Se reconocen los efectos desde la fecha en que debió concederse, cuando la normativa del programa lo permita (por ejemplo, en ayudas económicas).
3. Si el recurso ya se ha adjudicado a otra familia, no se le retira a quien lo recibió de buena fe. A la familia afectada se le asigna el siguiente recurso equivalente que quede disponible y, mientras llega, una alternativa transitoria (alojamiento temporal o ayuda económica equivalente) en la medida en que lo permita el programa.
4. Se valora una compensación económica por los daños acreditados, mediante el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio.
5. Se comprueba si el error afectó a otros programas de la misma familia, se analiza la causa (dato, regla, modelo o persona) y se incorpora la corrección al sistema.

4. Responsabilidad y rendición de cuentas

La IA no debe ser considerada responsable de las decisiones. El ayuntamiento, a través del área competente de Servicios Sociales, gestiona las reclamaciones y responde por las resoluciones administrativas [6]. El trabajador social que interviene tiene que justificar y firmar su decisión, así como cualquier cambio respecto a la recomendación del sistema [2].

La persona afectada siempre se dirige al ayuntamiento, que es quien resuelve, y no tiene que averiguar de quién fue el fallo. El ayuntamiento asume frente a la familia los costes de la reparación. Después, según el origen del error, se reparte la responsabilidad así:

PrioritarIA

Rendición de cuentas: quién responde y quién corrige cuando algo falla

Origen del error	Responde ante la persona	Quién corrige y asume el coste final
Fallo del sistema El producto no cumple sus especificaciones (cálculo erróneo, prueba de invarianza que falla).	**AYUNTAMIENTO** ante la persona afectada, en todos los casos	**Proveedor** Corrige el fallo y responde ante el ayuntamiento según el contrato.
Error del personal Modificación indebida o confirmación sin criterio.		**Ayuntamiento** Con la responsabilidad disciplinaria individual que corresponda.
Criterio o baremo mal fijado		**Órgano municipal** El que aprobó el baremo.
Dato erróneo de otra administración		**Administración de origen** Debe rectificar el dato.

Entre el ayuntamiento y el proveedor, el contrato de servicio recogerá que el proveedor responde por los incumplimientos del producto respecto a sus especificaciones, con un seguro de responsabilidad civil y la posibilidad de que el ayuntamiento recupere lo pagado. En el ámbito europeo, la nueva directiva sobre productos defectuosos incluye también el software [8]. El proveedor no responde de las decisiones que toman el ayuntamiento o su personal. Además, debe investigar y corregir los fallos técnicos que le correspondan y avisar a todos los ayuntamientos que usen la misma versión. El ayuntamiento supervisa estas correcciones y debe asegurar que el sistema puede utilizarse de forma segura. La responsabilidad jurídica concreta dependerá de qué haya causado el daño y de la normativa aplicable.

La responsabilidad individual de quien firma no elimina la del ayuntamiento como organización. El ayuntamiento debe asignar la supervisión a personas con competencia, formación y autoridad, y con una carga de trabajo que permita revisar con criterio [9]. Si una persona confirma sin mirar el desglose que se le muestra, la responsabilidad es suya; si la carga hace imposible supervisar de verdad, es una responsabilidad organizativa del ayuntamiento, y por eso medimos la carga de cada persona.

Para poder determinar qué ha pasado, se conservará el registro de cada caso: versión del modelo, puntuación original, cambios manuales, motivos, personas que intervinieron y

medidas adoptadas [3]. De este modo será posible auditar las actuaciones y evitar que los errores queden sin explicación.

5. Seguimiento de las reclamaciones

Se analizarán mensualmente el número de reclamaciones, el porcentaje que termina en una corrección, el tiempo medio de respuesta y el tiempo necesario para corregir un error. También se revisarán las diferencias según el canal de solicitud y los colectivos afectados para detectar posibles barreras o discriminaciones.

Estas métricas completan las que ya aparecen en la definición del proyecto y permiten comprobar si el canal de reclamación funciona en la práctica, no solo sobre el papel.

Referencias

1. **PrioritarIA**. *Anexo - Explicabilidad en capas*, v2.0.
2. **PrioritarIA**. *Anexo - Líneas Rojas, v1.0, líneas rojas 1 (riesgo vital o sanitario) y 2 (nunca decide ni deniega por sí solo).*
3. **Reglamento (UE) 2024/1689**. *Artículo 14 (supervisión humana), artículos 12 y 26.6 (registros y conservación de logs).* https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
4. **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)**. *Artículo 22 (decisiones individuales automatizadas y derecho a intervención humana e impugnación).* https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
5. **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común**. *Artículo 21 (obligación de resolver y plazos).* https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
6. **Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público**. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
7. **PrioritarIA**. *Anexo - Tabla de Riesgos, v1.0, riesgos R1 (sesgos históricos) y R4 (datos erróneos reutilizados).*
8. **Directiva de la UE** sobre la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Productos defectuosos: responsabilidad por los daños causados | EUR-Lex
9. **Reglamento (UE) 2024/1689.** El responsable del despliegue asigna la supervisión humana a personas con la competencia, formación y autoridad necesarias. Article 26: Obligations of Deployers of High-Risk AI Systems | EU Artificial Intelligence Act
10. **Tabla generada con IA.** https://claude.ai/share/1b1be8b6-d46f-4987-98a6-277612146217